

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 693/2530 ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาย สม ชาย ฉันท วงษ์ งาม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 46

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 มาตรา 33, มาตรา 35

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโจทก์มอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนซึ่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โจทก์เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีฐานะเป็นบุคคลและเอกสารที่มอบอำนาจดังกล่าวก็ปรากฏว่าโจทก์มอบอำนาจของโจทก์ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ดังนี้อำนาจของหัวหน้าเขตที่ได้กระทำแก่จำเลยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการกระทำของโจทก์เองโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 33กำหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ การที่ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าฯ ย่อมเป็นการกระทำ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเมื่อจำเลยไม่สืบหักล้างว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรจึงต้องถือว่าคำสั่งมอบอำนาจนั้นชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มีอำนาจฟ้อง

การฟ้องขอบังคับให้จำเลยรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร มิได้สืบเนื่องมาจากมูลความผิดทางอาญาในความผิดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกับคดีอาญา จะนำข้อเท็จจริงในคดีอาญามารับฟังเป็นยุติในคดีแพ่งหาได้ไม่

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) กำหนดให้ต้องมีที่ว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีกฎกระทรวง (พ.ศ.2498) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ข้อ 21 บังคับมาแต่เดิมแล้วว่า ห้องแถว ตึกแถวให้ทำกว้างไม่น้อยกว่า 350 เซนติเมตรระหว่างผนัง และต้องมีทางคนเข้าออกได้ทั้งข้างหน้ากับข้างหลัง เช่นนี้ หากปรากฏว่าเดิมมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านหลังอาคารพิพาทเต็มเนื้อที่จริง ก็เป็นเรื่องที่ผู้อาศัยแต่เดิมทำผิดกฎหมายมาแต่แรก จำเลยจะอาศัยการกระทำของผู้อื่นที่ผิดกฎหมายมาสวมรอยเพื่อซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้เหมือนของเดิมหรือผิดแผกแตกต่างไปบ้างหาได้ไม่ การกระทำของจำเลยจึงขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว จำเลยต้องรื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมนั้นออกไป.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติมปกคลุมทางเดินหลังอาคารซึ่งขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการ

ก่อสร้างพ.ศ.2522 ข้อ 76 (4) หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรับรถนอนก็ให้โจทก์รถนอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ 1 ให้การว่าโจทก์ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมาย โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนจึงไม่มีอำนาจฟ้องอาคารตามฟ้องเจ้าของเดิมได้ขออนุญาตก่อสร้างมาประมาณ 20 ปีแล้วไม่มีทางเดินหลังอาคารจำเลยได้ซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวจำเลยเห็นว่าอาคารทรุดโทรมจึงได้ตกแต่งใหม่ซึ่งจำเลยสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจำเลยไม่ได้ก่อสร้างอาคารตามฟ้องห้องอื่น ๑บริเวณเดียวกันก็ปรับปรุงเช่นเดียวกับจำเลยหรือมากกว่าแต่โจทก์ไม่ได้จัดการให้รถนอนโจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตคดีของโจทก์ขาดอายุความโจทก์ไม่มีสิทธิให้จำเลยรถนอนห้องน้ำห้องครัวเท่าที่มีอยู่เดิมขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรถนอนอาคารส่วนที่ต่อเติมด้านหลังกว้าง 3 เมตรลึก 2 เมตร สูง 4.50 เมตรออกไปจากอาคารเลขที่ 78/7 ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ยอมรับรถนอนก็ให้โจทก์รถนอนได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 800 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 400บาทแทนโจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอ้างเหตุหลายประการว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่าโจทก์มีนายอาทิตย์ กิตติศรีวรพันธ์และนายยศพร ใจเพชรมาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนตามเอกสารหมายเลข จ.14 ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 โจทก์เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีฐานะเป็นบุคคลและเอกสารหมายเลข จ.14 ก็เป็นสำเนาเอกสารราชการมีเจ้าพนักงานรับรองถูกต้องปรากฏตามเอกสารดังกล่าวว่าโจทก์มอบอำนาจของโจทก์ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ดังนั้นอำนาจของหัวหน้าเขตพระนครที่ได้กระทำแก่จำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการกระทำของโจทก์เองโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยสำหรับปัญหาที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าคำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธำรง พัฒนรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้ลงชื่อมอบอำนาจเองตามเอกสารหมายเลข จ.14 คำสั่งดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้ นั้นเห็นว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2518 มาตรา 33 ได้กำหนดไว้ว่าให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการออกตามวาระ ดังนั้นการที่นายธำรง พัฒนรัฐปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งเอกสารหมายเลข จ.14 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 17กรกฎาคม 2522 นั้น ย่อมเป็นการกระทำตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมา เมื่อจำเลยไม่สืบหักล้างว่าการที่ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งตามเอกสารหมายเลข จ.14 เป็นการไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรจึงต้องฟังว่าคำสั่งตามเอกสารหมายเลข จ.14 ที่ปลัด

กรุงเทพมหานครลงนามนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคำสั่งดังกล่าวจึงใช้
บังคับแก่จำเลยได้ฎีกาจำเลยที่ 1 เรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าอาคารตามฟ้องไม่มีทางเดินหลังอาคารจะฟังว่าจำเลยได้
ก่อสร้างอาคารปิดทางเดินไม่ได้ ในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือไม่ปรากฏว่า
ศาลได้วินิจฉัยถึงเรื่องก่อสร้างปิดทางเดินทั้งคดีดังกล่าวหาใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาไม่จึงต้องนำข้อเท็จจริงตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอในคดีนี้มาวินิจฉัยนั้น
เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ปลูกสร้างโดยมิได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการดำเนินคดีดังกล่าวนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่
กฎหมายกำหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบขณะทำการก่อสร้างว่า
ทำการก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ระงับการ
ก่อสร้างได้และหากการก่อสร้างไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนได้และ
หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอน เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มี
อำนาจร้องขอต่อศาลให้บังคับให้รื้อถอนถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่าการ
ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตหรือไม่อาจขออนุญาตได้ศาลก็มีอำนาจบังคับให้รื้อถอนได้
เช่นนี้จะเห็นได้ว่าการดำเนินคดีดังกล่าวมิได้เนื่องมาจากมูลความผิดทางอาญาใน
ความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 แต่ประการใดเลย ดังนั้นการ
ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทจึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
จะนำข้อเท็จจริงในคดีอาญามารับฟังเป็นยุติในคดีแพ่งคดีนี้หาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 17195/2523 ของ
ศาลแขวงพระนครเหนือนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฉะนั้นศาลจึงต้องนำ
ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอในคดีนี้มาวินิจฉัยดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกามีข้อ
ที่ควรพิจารณาว่าอาคารพิพาทมีทางเดินหลังอาคารตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หรือไม่เพียงใดเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเว้นทางเดินด้านหลังอาคารไว้ให้กว้างไม่

น้อยกว่า 2 เมตรตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2522 ข้อ 76 (4) นั้นมีกฎกระทรวง(พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ข้อ 21 บัญญัติบังคับมาแต่เดิมแล้วว่าห้องแถวตึกแถวให้ทำกว้างไม่น้อยกว่า 350 เซนติเมตรระหว่างผนังและต้องมีทางคนเข้าออกได้ทั้งข้างหน้ากับข้างหลังจึงเชื่อได้ว่าขณะที่ขออนุญาตก่อสร้างตึกแถวพิพาทคงต้องมีการเว้นด้านหลังอาคารไว้ตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวมิฉะนั้นผู้ก่อสร้างอาคารคงจะไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครดังจะเห็นได้จากการเผชิญสืบของศาลชั้นต้นว่าตึกแถวชุดพิพาท 12 ห้องนี้มองจากดาตฟ้าห้องพิพาทเห็นว่าห้องอื่นข้างเคียงต่อเติมเป็นสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเต็มไปหมด ชั้นบนของห้องพิพาทด้านหลังสุดมีสิ่งปลูกสร้างยื่นออกไปเป็นดาตฟ้าพื้นคอนกรีตไม่มีหลังคาความกว้าง 3.50 เมตรเท่าห้องพิพาทความลึกจากแนววงกบประตูหน้าต่างออกไป 1.70 เมตรมีขอบดาตฟ้าเป็นกำแพงสูง 1 เมตรด้านข้างทางทิศตะวันตกอาศัยกำแพงห้องอื่นข้างเคียงซึ่งต่อเติมเป็นห้องมีหลังคาเตลาดสูงประมาณ 2.50 เมตรยื่นออกไปด้านหลังเท่าดาตฟ้าห้องพิพาท ดังนี้เห็นว่าแม้ตึกแถวชุดเดียวกับตึกแถวพิพาทจำนวน 12 ห้องเจ้าของเดิมขออนุญาตก่อสร้างเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2498) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 จะต้องเว้นที่ว่างหลังอาคารไว้ให้มีทางคนเข้าออกได้ทั้งข้างหน้ากับข้างหลังข้อที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าหลังตึกพิพาทเดิมมีห้องน้ำห้องส้วมห้องครัวปลูกเต็มเนื้อที่ไม่เคยมีทางเดินนั้นเห็นว่าหากมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านหลังอาคารเต็มเนื้อที่จริงก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยในอาคารนั้น ๆ ปลูกสร้างต่อเติมกันเอาเองโดยไม่อาจขอรับอนุญาตจากทางราชการได้เพราะเป็นการสร้างสิ่งปกคลุมปิดทางเดินหลังอาคารซึ่งเป็นการผิดกฎหมายมาแต่แรกจำเลยที่ 1 จะอาศัยการกระทำของผู้อื่นที่ผิดกฎหมายมาสวมรอยเพื่อซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้เหมือนของเดิมหรือผิดแผกแตกต่างไปบ้างหาได้ไม่ขัดต่อข้อของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้นคดีฟังได้ว่าการปลูกสร้างของ

จำเลยทั้งสองตามฟ้องโจทก์เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2522 ข้อ 76 (4) ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้บังคับตามคำขอของโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 400 บาทแทนโจทก์.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ